



PUTUSAN
Nomor 4372 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LABANA MOSES PARDOMUAN S,**
2. **VIANIKA GIRSANG,** keduanya bertempat tinggal di Benoa Town House Residence, Jalan Jeruk Purut Raya, Nomor 1 A, Unit G, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Friska JM Gultom, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Friska Gultom & Partners, beralamat di Exclusive Commercial Radin Inten, Kaveling 18 (*Legalyn Center*), Jalan Radin Inten II, Nomor 80, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

RINALDI HUTABARAT, bertempat tinggal di Jalan Bangka 8 C, Nomor 12, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ira Margaretha Mambo, S.H. M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ira Margaretha Mambo, S.H. M.Hum & Rekan, beralamat di Fajar Raya Estate A3, Nomor 37, Cibabat, Cimahi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2025;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 4372 K/Pdt/2025



D a n

GRACE P HUTAGALUNG, bertempat tinggal di Jalan
Bangka 8 C, Nomor 12, Kelurahan Pela Mampang,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Renovasi Rumah
Tinggal dan Renovasi Kolam Renang di lokasi Benoa Town House
Residence, Jalan Jeruk Purut Raya Nomor 1 A Unit L, Kelurahan
Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang
ditandatangani Tergugat dan telah disepakatinya dengan Para
Penggugat adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji
(wanprestasi) dikarenakan Tergugat telah melakukan renovasi rumah
tinggal dan renovasi kolam renang di lokasi Benoa Town House
Residence, Jalan Jeruk Purut Raya Nomor 1 A Unit L, Kelurahan
Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tidak sesuai
dengan kesepakatan yang telah disepakati dan disanggupi Tergugat
dengan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada
Penggugat secara tunai dan sekaligus yang terdiri dari:
 - 4.1 Tergugat wajib mengembalikan pembayaran yang telah diberikan
kepada Tergugat sejumlah Rp870.616.000,00 (delapan ratus tujuh
puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dengan perincian
sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 4372 K/Pdt/2025



Bulan	Tanggal	Jumlah
Januari	15 Januari 2023	Rp114.616.000,00
Februari	22 Februari 2023	Rp378.000.000,00
April	14 April 2023	Rp278.000.000,00
	15 April 2023	Rp100.000.000,00
Total		Rp 870.616.000,00

4.2 Tergugat wajib mengganti rugi atas pembelian bahan-bahan material bangunan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat adanya kesalahan Tergugat dan faktor-faktor lain yaitu sejumlah Rp1.004.898.774,00 (satu miliar empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Material Bangunan	Harga
Pembelian Granit dan kebutuhan lain-lain di Wisma Sehati	Rp524.396.770,00
Pembelian material di PT Quadra Dinamika	Rp 9.560.802,00
Pembelian material di Cubang Jaya Lestari	Rp 20.969.000,00
Pembelian material di PT Pilar Jaya Lestari	Rp 321.916.822,00
Pembelian material di PT Kesuari Sempurna	Rp 47.576.500,00
Pembelian material untuk kolam renang	Rp 35.000.000,00
Pembelian material pintu	Rp 45.478.880,00
Total	Rp 1.004.898.774,00

4.3 Tergugat wajib memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena Para Penggugat wajib bertanggung jawab untuk memperbaiki tembok rumah unit M Benoa Town House Residence yang retak akibat pekerjaan renovasi yang dilakukan Tergugat;

4.4 Tergugat wajib memberikan denda keterlambatan pembayaran kepada Para Penggugat sebesar 1,5 % x Rp1.875.514.774,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) per hari sebesar Rp28.132.721,00 (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu



tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan isi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat tidak beritikad baik melaksanakan isi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan pemblokiran sampai Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak berikut:
 - a) Rekening Tergugat di Bank Central Asia dengan Nomor Rekening: 6220519374;
 - b) Kendaraan Merk Honda Type HR-V AUI 1.5 E CVT atas nama Turut Tergugat dengan Nomor Pol: 1792 SMG;
 - c) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bangka 8 C Nomor 12, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada seluruh isi putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum banding, *verzet*, kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* memiliki pertimbangan hukum lain, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 4372 K/Pdt/2025



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;
3. Gugatan Para Penggugat *gemis aanhoeda nigheid*;
4. Eksepsi *diskualifikasi in person*;
5. Gugatan Para Penggugat *kabur/obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan rekonvensi seluruhnya Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi);
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi);
3. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) membayar ganti kerugian sebesar Rp1.139.265.498,00 (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi), seketika, cepat dan tunai;
4. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas rumah beralamat di Benoa Town House Residence Jalan Jeruk Purut Raya Nomor 1A Unit L, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, milik Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi);
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
6. Menetapkan Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 4372 K/Pdt/2025



ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila tidak melaksanakan isi putusan;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi);

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain hendaknya untuk memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel., tanggal 22 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Renovasi Rumah Tinggal dan Renovasi Kolam Renang di lokasi Benoa Town House Residence, Jalan Jeruk Purut Raya Nomor 1 A Unit L, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang ditandatangani Tergugat dan telah disepakatinya dengan Para Penggugat adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus yang terdiri dari:
 - 4.1. Tergugat wajib mengembalikan pembayaran yang telah diberikan kepada Tergugat sejumlah Rp870.616.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Bulan	Tanggal	Jumlah
Januari	15 Januari 2023	Rp 114.616.000,00
Februari	22 Februari 2023	Rp 378.000.000,00

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 4372 K/Pdt/2025



April	14 April 2023	Rp 278.000.000,00
	15 April 2023	Rp 100.000.000,00
	Total	Rp 870.616.000,00

- 4.2. Tergugat wajib mengganti rugi atas pembelian bahan-bahan material bangunan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat adanya kesalahan Tergugat dan faktor-faktor lain yaitu sejumlah Rp1.004.898.774,00 (satu miliar empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Material Bangunan	Harga
Pembelian Granit dan kebutuhan lain-lain di Wisma Sehati	Rp524.396.770,00
Pembelian material di PT Quadra Dinamika	Rp9.560.802,00
Pembelian material di Cubang Jaya Lestari	Rp20.969.000,00
Pembelian material di PT Pilar Jaya Lestari	Rp321.916.822,00
Pembelian material di PT Kesuari Sempurna	Rp47.576.500,00
Pembelian material untuk kolam renang	Rp35.000.000,00
Pembelian material pintu	Rp45.478.880,00
Total	Rp1.004.898.774,00

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada seluruh isi putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp891.500,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 1417/Pdt/2024/PT DKI., tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1176/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel., tanggal 22 Agustus 2024;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Desember 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 1176/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 4372 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1417/Pdt.G/2024/PT DKI., tanggal 10 Desember 2024 dengan segala akibat hukumnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1176/PDT.G/2023/PN Jkt.Sel.;

Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Eksepsi:

- 1) Menolak eksepsi yang dimohonkan Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Turut Termohon Kasasi untuk keseluruhan;
- 2) Menyatakan Eksepsi yang dimohonkan Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Turut Termohon Kasasi untuk keseluruhan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Renovasi Rumah Tinggal dan Renovasi Kolam Renang di lokasi Benoa Town House Residence, Jalan Jeruk Purut Raya Nomor 1 A Unit L, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang ditandatangani Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah disepakatinya dengan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 4372 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) adalah sah dan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta;

3. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) telah melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi) dikarenakan Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) telah melakukan renovasi rumah tinggal dan renovasi kolam renang di lokasi Benoa Town House Residence, Jalan Jeruk Purut Raya Nomor 1 A Unit L, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan disanggupi Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi) dan telah melanggar Pasal 1338 KUH.Perdata;
4. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1239, Pasal 1243 KUH.Perdata Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk memberikan ganti kerugian kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi) secara tunai dan sekaligus dengan total Rp1.881.514.774,00 dan denda keterlambatan perhari sejumlah Rp28.132.721,00 (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) yang secara rinci, sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) wajib mengembalikan pembayaran yang telah diberikan kepada Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp870.616.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Bulan	Tanggal	Jumlah
Januari	15 Januari 2023	Rp114.616.000,00
Februari	22 Februari 2023	Rp378.000.000,00



April	14 April 2023	Rp278.000.000,00
	15 April 2023	Rp100.000.000,00
	Total	Rp870.616.000,00

4.2 Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) wajib mengganti rugi atas pembelian bahan-bahan material bangunan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat adanya kesalahan Tergugat dan faktor-faktor lain yaitu sejumlah Rp1.004.898.774,00 (satu miliar empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Material Bangunan	Harga
Pembelian Granit dan kebutuhan lain-lain di Wisma Sehati	Rp 524.396.770,00
Pembelian material di PT Quadra Dinamika	Rp 9.560.802,00
Pembelian material di Cubang Jaya Lestari	Rp 20.969.000,00
Pembelian material di PT Pilar Jaya Lestari	Rp 321.916.822,00
Pembelian material di PT Kesuari Sempurna	Rp 47.576.500,00
Pembelian material untuk kolam renang	Rp 35.000.000,00
Pembelian material pintu	Rp 45.478.880,00
Total	Rp 1.004.898.774,00

4.3 Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) wajib memberikan ganti kerugian kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) wajib bertanggung jawab untuk memperbaiki tembok rumah unit M Benoa Town House Residence yang retak akibat pekerjaan renovasi yang dilakukan Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

4.4 Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/



Penggugat Rekonvensi) wajib memberikan denda keterlambatan pembayaran kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar $1,5 \% \times \text{Rp}1.875.514.774,00$ (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) per hari sebesar Rp28.132.721,00 (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) melaksanakan isi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat tidak beritikad baik melaksanakan isi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan pemblokiran sampai Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak berikut:
 - a) Rekening Tergugat di Bank Central Asia dengan Nomor Rekening: 6220519374;
 - b) Kendaraan Merk Honda Type HR-V AUI 1.5 E CVT atas nama Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) dengan Nomor Pol: B 1792 SMG;
 - c) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bangka 8 C Nomor 12, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
6. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh pada seluruh isi putusan dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 4372 K/Pdt/2025



8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) melakukan upaya hukum;
9. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dalam gugatan rekonvensi;
2. Tidak menerima seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dalam gugatan rekonvensi;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* memiliki pertimbangan hukum lain, maka Para Penggugat Konvensi dengan segala kerendahan hati agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dengan saksama memori kasasi diterima tanggal 16 Januari 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2026 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak merenovasi rumah tinggal dan kolam renang Penggugat yang tidak



sesuai permintaan Penggugat atau sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) Renovasi Rumah dan Kolam Renang;

- Bahwa tidak ada dasar perjanjian (tertulis) dalam pelaksanaan pekerjaan dalam spesifikasi material dalam hubungan kerjasama renovasi rumah dan kolam renang antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan Para Penggugat maupun Tergugat, melainkan hanya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) saja;
- Bahwa sebagian pekerjaan kolam renang telah dikerjakan oleh Tergugat, namun Para Penggugat ternyata belum membayar penuh seluruh pembiayaan dalam renovasi rumah dan kolam renang;
- Bahwa oleh karena tidak adanya perjanjian tertulis serta tidak adanya bukti berita acara kemajuan pekerjaan oleh Tergugat, dan ternyata Para Penggugat sendiri belum membayar secara penuh renovasi rumah kolam renang sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), maka tidak dapat dikatakan Tergugat melakukan wanprestasi, maka tepat gugatan Penggugat Dalam Konvensi maupun Penggugat Dalam Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: LABANA MOSES PARDOMUAN S dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 4372 K/Pdt/2025



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LABANA MOSES PARDOMUAN S** dan **2. VIANIKA GIRSANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.
ttd./
Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,
ttd./
Lismawati, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 4372 K/Pdt/2025